

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 77/2533

บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ช.มิตรยนต์

ก่อสร้าง

จำเลย

นายทินกร หาญณรงค์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 138)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 80,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 40,800 บาท และแก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 11,410 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวตามลำดับสำหรับโจทก์ที่ 1 นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2527 ส่วนโจทก์ที่ 2 และที่ 3 นับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 130,131)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้หาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 112,122)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ